RESOLUÇÃO SEMMAP Nº 01, de 20 de maio de 2024.

Dispõe sobre as medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM, revogando a Resolução SEMMAP nº 001, de 07 de julho de 2022.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PESCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor; e,

CONSIDERANDO o artigo 21 da Lei nº 2893 de 22 de julho de 2020, que estabelece a penalidade por construção ou funcionamento de estabelecimento sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes;

CONSIDERANDO os artigos 30 a 32 do Decreto nº 114, de 05 de agosto de 2020, que dispõe sobre as medidas mitigatórias e compensatórias ambientais no Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de alteração da Resolução SEMMAP nº 001, de 07 de julho de 2024, a fim de aperfeiçoar o procedimento,

RESOLVE:

Art. 1º Esta Resolução define as medidas mitigatórias e compensatórias para empreendimentos e atividades de impacto no âmbito do Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal – SLAM.

Art. 2º Esta Resolução NÃO SE APLICA nos casos de:

I - Empreendimentos e atividades de significativo impacto ambiental, conforme art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000;

II - Supressão de vegetação nativa.

Art. 3º Para efeito desta Resolução considerar-se-á:

I - Medida mitigatória: aquela que compete ação que visc diminuir os impactos ao meio ambiente;
II - Medida compensatória: aquela que visa a compensação ambiental face às intervenções realizadas ou necessárias.

Art. 4º O órgão ambiental municipal poderá, fundamentadamente, condicionar a expedição dos instrumentos do SLAM, nas atividades e empreendimentos de impacto insignificante ou de baixo impacto, ao cumprimento de medida mitigatória ou compensação ambiental.

Parágrafo único - Sendo estipulada medida compensatória, o requerente será notificado a cumprir a medida estipulada no prazo de até 30 dias e o instrumento do SLAM será expedido após certificação no processo administrativo quanto ao seu cumprimento, observando-se o seguinte:

I - O valor da medida compensatória está previsto no Anexo I desta Resolução, e será revertido em ações ambientais ou estruturação e manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca;

II - A formalização da medida compensatória ocorrerá por meio de Termo de Compromisso, o qual deverá ser assinado pelo requerente titular do processo administrativo ou por procurador por ele instituído e conterá, no mínimo, as seguintes informações:

a) nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço físico e eletrônico do requerente;
b) número do processo administrativo;
c) descrição das infrações identificadas;
d) descrição da medida compensatória a ser cumprida;
e) identificação do valor.

III - a medida compensatória será realizada mediante entrega de materiais a serem doados ao órgão ambiental municipal ou creditados, através de termo de recebimento adiantado, nos estabelecimentos cadastrados pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca, mediante a formalização, e os bens doados ou disponibilizados devem possuir relação com às atividades da SEMMAP, e o processo sobre os bens recebidos ou adquiridos deverá ser encaminhado à Controladoria Geral do Município para fins de conhecimento e controle.

Art. 5º As medidas compensatórias serão revertidas para atender as seguintes necessidades:

I. Manutenção ou recuperação de áreas ambientalmente relevantes;
II. Estruturação da Secretaria de Meio Ambiente e Pesca;
III. Aquisição de equipamentos e contratação de serviços para estruturação da Guarda e Fiscalização Ambiental;

IV. Aquisição de material para realização de eventos e atividades de Educação Ambiental e Ecoturismo;

V. Atendimento das necessidades imediatas da SEMMAP, tais como:

a. Remédios de uso veterinário para os animais resgatados;
b. Custos com atendimento e tratamento veterinário de animais resgatados;
c. Alimentos para para os animais resgatados;
d. Material de consumo, limpeza, higiene e gêneros alimentícios;
e. E demais insumos para manutenção.

Parágrafo único - Considerando que os gastos especificados no item IV não podem ser previstos antes da efetivação dos resgates, fica autorizado o procedimento de crédito nos estabelecimentos cadastrados para utilização posterior, sendo devidamente justificado e documentado.

Art. 6º Quando a compensação ambiental se der através de doação de mudas em estabelecimentos cadastrados, os mesmos receberão o crédito equivalente e serão responsáveis pela guarda e manutenção das mudas até a retirada por servidor autorizado pelo Secretária de Meio Ambiente e Pesca.

Parágrafo único A retirada das mudas será realizada para o plantio em locais a serem recuperados, revitalizados ou implantação de jardins.

Art. 7º O cadastramento das empresas que receberão os créditos será realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Pesca.
§1º As empresas precisam estar regulares, possuírem CNPJ e emitirem Nota Fiscal.
§2º O cadastramento das empresas observará o tipo de produto comercializado ou serviço prestado para atender as necessidades especificadas no artigo 5º.

Art. 8º Considerando a regular tramitação de todo procedimento descrito na presente resolução, será necessário ainda a abertura de outro processo administrativo para prestação de contas.

§1º O processo conterá os seguintes documentos:

I. Termo de Compromisso assinado pelo Secretário de Meio Ambiente e Pesca, e pelo requerente;

II. Nota fiscal atestada por dois servidores com a descrição do valor depositado no estabelecimento;

III. Cópia da identidade do requerente ou procuração e cópia da identidade do procurador. A procuração poderá ser substituída pela Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quando se tratar de intermediação realizada por Engenheiro Civil ou Arquiteto;

IV. Termo de quitação;

V. Termo de pagamento adiantado assinado pelo responsável do estabelecimento;

VI. Justificativa para utilização do crédito.

§2º Para cada Nota Fiscal gerada será necessário a abertura de um novo processo administrativo e realizado todo o procedimento.

§3º Será realizado um termo de pagamento adiantado e assinado pelo responsável dos estabelecimentos cadastrados, contendo o prazo de 180 dias para utilização do valor depositado.

§4º A Secretaria de Meio Ambiente e Pesca terá o prazo de 30 dias para encaminhar à Controladoria Geral do Município o processo com a prestação de contas, onde será informado o saldo existente.

§5º O processo de prestação de contas deve retornar à Controladoria Geral do Município quando o valor existente for utilizado.

Art. 9º As solicitações de autorização para supressão de vegetação também obedecerão ao procedimento disposto nesta resolução, sendo obrigatório a estipulação do quantitavo de mudas, seu tipo e respectivo valor de mercado.

Art. 10 Compõe a presente Resolução o Anexo I.

Art. 11 Esta Resolução substitui a Resolução SEMMAP nº 001, de 07 de julho de 2022, publicada em 08 de julho de 2022, no Informativo São Pedro da Aldeia nº 951.

Art. 12 Esta **Resolução** entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Informativo Oficial do Município de São Pedro da Aldeia.

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia
20 de maio de 2024

MARIO FLAVIO MOREIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Pesca

ANEXO I

Valores das medidas compensatórias no SLAM

Por unidade residencial	200 UFM
A partir da 2ª unidade residencial	100 UFM por unidade
Descumprimento da Taxa de permeabilização	50 UFM
Por unidade comercial ou industrial com área até 360 m²	200 UFM por unidade
A cada 360 m² a mais	100 UFM

ANEXO II

CÁLCULO DA MEDIDA COMPENSATÓRIA (MC):

MC = QB x FC onde:
QB = QUANTITATIVO BÁSICO
FC = FATOR CONVERSOR – Com relação ao espécime
Remoção de cobertura vegetal por unidade (un), para espécimes isolados ou formando dossel:

Espécies autóctones (nativas)		Espécies alóctones (exóticas)	
DAP (cm)	QB	DAP (cm)	QB
DAP ≥ 5 ≤ 10	5/1	DAP ≤ 10	2/1
DAP > 10 ≤ 15	9/1	DAP > 10 ≤ 30	4/1
DAP > 15 ≤ 30	11/1	DAP > 30 ≤ 45	6/1
DAP > 30 ≤ 50	16/1	DAP > 45 ≤ 60	9/1
DAP > 50	21/1	DAP > 60	11/1

* a determinação da origem da espécie deverá considerar como referência o Bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, e em caso de controvérsia deve-se adotar o QB relativo a espécies autóctones (nativas).

FATOR CONVERSOR (FC)

O Quantitativo Básico poderá ser multiplicado pelo Fator Conversor - 1 a 5 - desde que instruído por Parecer Técnico que identifique o valor ecológico do "elemento verde", nativo ou exótico, levando em conta um ou mais fatores abaixo:

- a raridade da espécie;
- o valor paisagístico;
- a importância para a fauna;
- a segurança ambiental;
- a sua localização, características e contato com o entorno, na micro-bacia (presença de UCA ou formações relevantes).